

LIGJI
Nr. ____ / 2026

PËR REFERENDUMET NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Në mbështetje të neneve 81, 108, pika 4 dhe 150 pika 3, të Kushtetutës, me propozim deputetësh,

KUVENDI
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

VENDOSI:

PJESA I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 1

Objekti i ligjit dhe kuptimi i referendumit

1. Ky ligj përcakton rregulla të posaçme për përgatitjen, administrimin, mbikëqyrjen, shpalljen dhe publikimin e rezultatit të një referendumi. Dispozitat e Kodit Zgjedhor për referendumet zbatohen, për sa kohë që nuk bien në kundërshtim me dispozitat e parashikuara në këtë ligj.

2. Referendumi është forma e ushtrimit të drejtpërdrejtë të sovranitetit të popullit, nëpërmjet votimit për një çështje ose një ligj të caktuar.

3. Referendumi zhvillohet në mbështetje të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, si dhe të dispozitave të parashikuara në këtë ligj.

4. Referendumi zhvillohet me votim të barabartë, të përgjithshëm, të drejtpërdrejtë dhe të fshehtë. Çdo votues ka një votë.

Neni 2

Llojet e referendumeve

1. Kategoritë e referendumeve janë:
 - a) referendum kushtetues;
 - b) referendum i përgjithshëm;
 - c) referendum vendor.
2. Kategoritë e referendumeve janë:
 - a) referendum kushtetues;
 - b) referendum i përgjithshëm;
 - c) referendum vendor.
3. Llojet e referendumit kushtetues janë:

a) referendumi për ndryshime të Kushtetutës, organizimi i të cilit vendoset nga 2/3 e të gjithë anëtarëve të Kuvendit, të cilët kërkojnë që projekt-amendamentet kushtetuese të votohen drejtpërdrejt nga populli me referendum; si dhe

b) referendumi i kërkuar nga të paktën 1/5 e të gjithë anëtarëve të Kuvendit, që amendamenti kushtetues i miratuar në Kuvend t'i nënshtrohet votimit popullor me referendum.

4. Llojet e referendumeve të përgjithshme, të ndara sipas objektit, janë:

a) referendumi për shfuqizimin e një ligji;

b) referendumi për ratifikimin e një ligji të rëndësisë së veçantë; si dhe

c) referendumi për çështje të caktuara të rëndësisë së veçantë që prekin votuesit në nivel kombëtar.

5. Referendumi vendor është referendumi i kërkuar nga zgjedhës të regjistruar në listat e zgjedhësve të komunës, bashkisë ose në nivel qarku, që zhvillohet për një çështje të qeverisjes vendore në bashkinë, komunën ose qarkun përkatës.

6. Referendumi për një çështje është gjithmonë i detyrueshëm për t'u zbatuar dhe çdo veprim apo mosveprim që pengon zbatimin e tij përbën shpërdorim detyre për funksionarët publikë përgjegjës, sipas Kodit Penal.

Neni 3

Vlefshmëria e referendumit

1. Dispozitat kushtetuese që i nënshtrohen referendumit miratohen kur më shumë se 33% e zgjedhësve të regjistruar në Regjistrin Kombëtar të Zgjedhësve kanë votuar pro tyre.

2. Referendumi për shfuqizimin e një ligji është i vlefshëm nëse në të marrin pjesë të paktën 33% e zgjedhësve të regjistruar.

3. Referendumi për një çështje është i vlefshëm nëse në të marrin pjesë të paktën 33% e zgjedhësve të regjistruar.

4. Vendimi i popullit i dalë nga referendumi është i detyrueshëm për njohje dhe zbatim nga të gjitha autoritetet shtetërore.

Neni 4

E drejta për të marrë pjesë në referendum

1. Në referendum mund të marrë pjesë çdo shtetas shqiptar, i cili deri në ditën e referendumit ka mbushur moshën tetëmbëdhjetë vjeç.

2. Një shtetas nuk merr pjesë në votim nëse i është hequr e drejta për të votuar sipas parashikimeve të Kodit Zgjedhor ose legjislacionit tjetër në fuqi.

Neni 5

Caktimi i datës së mbajtjes së referendumit

1. Dita e mbajtjes së referendumit kushtetues caktohet nga Presidenti i Republikës, në përputhje me kushtet dhe afatet e parashikuara në nenin 177, pika 3, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë.

2. Dita e mbajtjes së referendumit të përgjithshëm, si dhe dita e mbajtjes së referendumit vendor, caktohen nga Presidenti i Republikës, në përputhje me dispozitat e këtij ligji.

3. Referendumi zhvillohet në një ditë të diel.

Neni 6

Kufizime lidhur me datën e mbajtjes së referendumit

1. Referendumi nuk mund të zhvillohet gjatë gjendjes së luftës.

2. Referendumi kushtetues nuk mund të zhvillohet në periudhën nga tre muaj para zgjedhjeve për Kuvendin deri një muaj pas mbledhjes së parë të Kuvendit të ri.

3. Referendumi vendor nuk mund të zhvillohet në periudhën nga tre muaj para përfundimit të mandatit të organeve të qeverisjes vendore deri një muaj pas mbledhjes së parë të këshillave vendorë. Ky kufizim zbatohet edhe në rastin e zgjedhjeve të pjesshme vendore, kur ato zhvillohen në qarkun ku duhet të zhvillohet edhe referendumi.

4. Në ditën e zgjedhjeve të përgjithshme për Kuvendin ose të zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore nuk zhvillohet referendum kushtetues ose referendum i përgjithshëm.

5. Referendumi vendor mund të caktohet të zhvillohet në të njëjtën ditë me zgjedhjet për Kuvendin ose me zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore.

6. Nëse për votim janë caktuar më shumë se një referendum, në të njëjtën ditë nuk zhvillohen referendume për çështje që janë reciprokisht përjashtuese ose për miratimin e akteve që bien në kundërshtim me njëri-tjetrin.

Neni 7

Pezullimi dhe shtyrja e datës së referendumit për shkak të zgjedhjeve të parakohshme

1. Kur shpallen zgjedhje të parakohshme për Kuvendin, procedura për zhvillimin e referendumit kushtetues pezullohet deri pasi të ketë kaluar një muaj nga mbledhja e parë e Kuvendit të ri. Vendimi për pezullimin e referendumit, si dhe për caktimin e datës së re, merret nga Presidenti i Republikës.

2. Kur në një njësi të qeverisjes vendore shpallen zgjedhje të parakohshme, procedura për zhvillimin e referendumit vendor në atë njësi pezullohet deri pasi të ketë kaluar një muaj nga fillimi i mandatit të organit të ri të qeverisjes vendore. Vendimi për pezullimin e referendumit, si dhe për caktimin e datës së re, merret nga Presidenti i Republikës, me propozim të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve.

Neni 8

Shtyrja e referendumit për shkak të shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme

1. Nëse Këshilli i Ministrave shpall një gjendje të jashtëzakonshme për shkak të një fatkeqësie natyrore, katastrofe ose sëmundjeje infektive, pas nxjerrjes së dekretit për caktimin e datës së mbajtjes së referendumit kushtetues, Kuvendi, me propozim të Këshillit të Ministrave, mund t'i propozojë Presidentit të Republikës shtyrjen e referendumit kushtetues, duke kërkuar caktimin e një date të re për zhvillimin e votimit, por jo më vonë se 30 ditë nga data e caktuar më parë

2. Nëse Këshilli i Ministrave shpall një gjendje të jashtëzakonshme për shkak të një fatkeqësie natyrore, katastrofe ose sëmundjeje infektive, pas nxjerrjes së dekretit për caktimin e datës së mbajtjes së referendumit të përgjithshëm, Këshilli i Ministrave mund t'i propozojë Presidentit të Republikës shtyrjen e referendumit të përgjithshëm, duke kërkuar caktimin e një date të re për zhvillimin e votimit, por jo më vonë se 30 ditë nga data e caktuar më parë.

3. Nëse Këshilli i Ministrave shpall një gjendje të jashtëzakonshme për shkak të një fatkeqësie natyrore, katastrofe ose sëmundjeje infektive, pas nxjerrjes së dekretit për caktimin e datës së mbajtjes së referendumit vendor, Këshilli i Ministrave mund t'i propozojë Presidentit të Republikës shtyrjen e referendumit vendor, duke kërkuar caktimin e një date të re për zhvillimin e votimit, në rastet kur territori ku duhet të zhvillohet votimi përfshihet në zonën e prekur nga gjendja e jashtëzakonshme, por jo më vonë se 30 ditë nga data e caktuar më parë.

Neni 9

Anulimi i referendumit

1. Presidenti i Republikës shfuqizon dekretin për mbajtjen e referendumit kur shpallet gjendja e luftës.

2. Kur Presidenti i Republikës, në kushtet e zbatimit të këtij neni, shfuqizon dekretin për mbajtjen e referendumit, ndërpriten të gjitha procedurat e mbetura për shqyrtimin, miratimin ose organizimin e referendumit.

Neni 10

Publikimi në Fletoren Zyrtare i projektligjeve që votohen në referendum

1. Vendimet për mbajtjen e referendumit kushtetues ose të referendumit për një ligj publikohen në Fletoren Zyrtare dhe kanë bashkëlidhur tekstin e projektligjit që do t'i nënshtrohet referendumit.

Neni 11

Publikimi në media i akteve dhe çështjeve që duhet të votohen në referendum

1. Dekreti për caktimin e datës së referendumit, si dhe dekreti për shtyrjen dhe caktimin e një date të re, publikohen së bashku me projektligjin që do të votohet ose që duhet t'i nënshtrohet referendumit, të paktën dy herë, në intervalin kohor ndërmjet

katërmëdhjetë dhe shtatë ditëve para ditës së referendumit, në gazeta dhe media me përhapje të gjerë.

2. Dekreti për caktimin e datës së referendumit, si dhe dekreti për shtyrjen dhe caktimin e një date të re, publikohen së bashku me çështjen që do të votohet ose që duhet t'i nënshtrohet referendumit, të paktën një herë, në intervalin kohor prej shtatë ditësh para referendumit, në gazeta dhe media me përhapje të gjerë kur referendumi është i përgjithshëm, ose në gazeta ose media lokale kur referendumi është vendor.

Neni 12

Kompetenca e Gjykatës Kushtetuese lidhur me shqyrtimin e referendumit

1. Gjykata Kushtetuese është kompetente për shqyrtimin paraprak të kushtetutshmërisë së zhvillimit të:

- a) referendumit kushtetues;
- b) referendumit të përgjithshëm për një çështje të një rëndësie të veçantë, të kërkuar nga populli nëpërmjet 30 000 shtetasve me të drejtë vote;
- c) referendumit të përgjithshëm për një çështje të një rëndësie të veçantë, të kërkuar nga Kuvendi me propozimin e jo më pak se 1/5 së deputetëve ose me propozimin e Këshillit të Ministrave.

2. Gjykata Kushtetuese, në rastin e shqyrtimit të një kërkesë për referendum, shqyrton vetëm nëse çështja për të cilën kërkohet votimi me referendum përfshihet ose jo në ndalimet e parashikuara nga paragrafët 1 dhe 2 të nenit 151 të Kushtetutës dhe nuk vlerëson rëndësinë e çështjes.

3. Gjykata Kushtetuese, në rast të një propozimi për referendum kushtetues të kërkuar nga të paktën 2/3 e deputetëve, shqyrton paraprakisht projektaktin për ndryshimin e Kushtetutës përpara se ai të votohet në seancë plenare në Kuvend.

PJESA II

MIRATIMI I REFERENDUMEVE SIPAS KATEGORISË

KREU I

PROCEDURA E MIRATIMIT TË ZHVILLIMIT TË REFERENDUMIT KUSHTETUES

Neni 13

Referendumi kushtetues me kërkesë të 2/3 të anëtarëve të Kuvendit

1. Kuvendi, me të paktën 2/3 e numrit të përgjithshëm të deputetëve, mund të vendosë zhvillimin e një referendumi për ndryshime kushtetuese. Në këtë rast, kërkesa për referendum dhe projektligji për ndryshimet kushtetuese i dorëzohen Kryetarit të Kuvendit, të shoqëruara me nënshkrimet e deputetëve nismëtarë. 2. Ndryshimet kushtetuese të propozuara shqyrtohen në përputhje me Rregulloren e Kuvendit për procedurat e shqyrtimit të nismave për rishikimin e Kushtetutës.

3. Projektligji për ndryshimet kushtetuese, i mbështetur nga të paktën 2/3 e anëtarëve të Kuvendit, i dërgohet Sekretarit të Përgjithshëm të Kuvendit për t'iu përcjellë Gjykatës Kushtetuese për shqyrtim paraprak.

Neni 14

Referendumi kushtetues me kërkesë të 1/5 së anëtarëve të Kuvendit

1. Një e pesta e anëtarëve të Kuvendit mund të kërkojë zhvillimin e referendumit për ndryshimet kushtetuese të miratuara nga Kuvendi. Në këtë rast, kërkesa i paraqitet Kryetarit të Kuvendit brenda pesë ditëve nga miratimi i amendamenteve kushtetuese.

2. Kërkesës i bashkëlidhet lista emërore e deputetëve nismëtarë, së bashku me nënshkrimet përkatëse.

3. Kërkesa i dorëzohet Sekretarit të Përgjithshëm të Kuvendit, i cili verifikon vetëm plotësimin e numrit të deputetëve të nevojshëm për ushtrimin e kësaj të drejte.

Neni 15

Përcjellja për shqyrtim në Gjykatën Kushtetuese e referendumit kushtetues

1. Sekretari i Përgjithshëm i Kuvendit i dërgon menjëherë Gjykatës Kushtetuese dhe Presidentit të Republikës:

a) projektligjin për ndryshimet kushtetuese të mbështetura nga të paktën 2/3 e anëtarëve të Kuvendit, për rishikimin e Kushtetutës nëpërmjet referendumit; ose

b) kërkesën e një të pestës së deputetëve për zhvillimin e referendumit kushtetues mbi një ligj të miratuar nga Kuvendi për ndryshimin e Kushtetutës, së bashku me ligjin e miratuar.

2. Projektligji për ndryshimet kushtetuese përmban bashkëlidhur tekstin e plotë të dispozitave që propozohen për rishikim, si dhe nënshkrimet e deputetëve që mbështesin nismën.

3. Kërkesës së një të pestës së deputetëve i bashkëlidhet lista emërore e deputetëve nismëtarë dhe nënshkrimet përkatëse.

Neni 16

Shqyrtimi paraprak nga Gjykata Kushtetuese

1. Gjykata Kushtetuese, në rastin e shqyrtimit të projektligjit për rishikimin e Kushtetutës nëpërmjet referendumit kushtetues, të mbështetur nga të paktën 2/3 e anëtarëve të Kuvendit, ose të kërkesës së të paktën 1/5 së deputetëve për zhvillimin e referendumit kushtetues, shqyrton paraprakisht kushtetutshmërinë e zhvillimit të referendumit sipas pikave 4 dhe 5 të nenit 177 të Kushtetutës.

Neni 17

Miratimi nga Gjykata Kushtetuese i referendumit kushtetues

1. Kur Gjykata Kushtetuese vendos se propozimi i të paktën 2/3 të anëtarëve të Kuvendit për rishikimin e Kushtetutës nëpërmjet referendumit kushtetues, si dhe teksti i projektligjit bashkëlidhur me dispozitat e propozuara për rishikim, janë në përputhje me Kushtetutën, ose kur ajo nuk shprehet brenda afatit kushtetues, Kuvendi mbledhet dhe voton ndryshimet kushtetuese. Presidenti i Republikës cakton datën e zhvillimit të referendumit në përputhje me pikën 3 të nenit 177 të Kushtetutës.

2. Kur Gjykata Kushtetuese vendos se kërkesa e bërë nga të paktën 1/5 e anëtarëve të Kuvendit për referendum kushtetues është në përputhje me Kushtetutën, ose nuk shprehet brenda afatit kushtetues, Presidenti i Republikës cakton datën e zhvillimit të referendumit në përputhje me pikën 3 të nenit 177 të Kushtetutës.

Neni 18

Rrëzimi nga Gjykata Kushtetuese i kërkesës për referendum

1. Kur Gjykata Kushtetuese vendos se projektligji për ndryshime kushtetuese, i mbështetur nga të paktën 2/3 e anëtarëve të Kuvendit për zhvillimin e referendumit kushtetues, nuk është në përputhje me Kushtetutën, procedura për zhvillimin e referendumit rrëzohet.

2. Kur Gjykata Kushtetuese vendos se kërkesa për referendum kushtetues, e bërë nga të paktën 1/5 e anëtarëve të Kuvendit sipas pikës 5 të nenit 177 të Kushtetutës, nuk është në përputhje me Kushtetutën, ndryshimet kushtetuese të miratuara më parë nga Kuvendi shpallen nga Presidenti i Republikës dhe hyjnë në fuqi jo më herët se 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KREU II

PROCEDURA E MIRATIMIT TË ZHVILLIMIT TË REFERENDUMEVE TË PËRGJITHSHME

SEKSIONI I

PROCEDURAT PËR MIRATIMIN E REFERENDUMIT TË PËRGJITHSHËM TË KËRKUAR NGA 30 000 ZGJEDHËS

Neni 19

Nismat për referendum të përgjithshëm të kërkuara nga 30 000 zgjedhës, sipas llojit të referendumit

1. Tridhjetë mijë zgjedhës të regjistruar në Regjistrin Kombëtar të Zgjedhësve, në përputhje me pikën 1 të nenit 150 të Kushtetutës dhe me dispozitat e këtij ligji:

a) kanë të drejtë të kërkojnë referendum të përgjithshëm për shfuqizimin e një ligji;

b) kanë të drejtë t'i kërkojnë Presidentit të Republikës zhvillimin e referendumit për një çështje të një rëndësie të veçantë

2. Kërkesa për fillimin e procedurave për referendum të përgjithshëm për shfuqizimin e një ligji ose të një pjese të tij paraqitet në Komisionin Qendror të

Zgjedhjeve nga një grup prej jo më pak se 10 nismëtarësh, të cilët janë zgjedhës të regjistruar në Regjistrin Kombëtar të Zgjedhësve.

3. Kërkesa për fillimin e procedurave për referendum të përgjithshëm për një çështje të një rëndësie të veçantë i paraqitet Presidentit të Republikës nga një grup prej jo më pak se 10 nismëtarësh, të cilët janë zgjedhës të regjistruar në Regjistrin Kombëtar të Zgjedhësve.

Neni 20

Nisma për shfuqizimin e një ligji me kërkesë të 30 000 zgjedhësve

1. Kërkesa për fillimin e procedurave për referendum për shfuqizimin e një ligji i drejtohet Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe përmban:

- a) titullin, numrin dhe datën e miratimit të ligjit që kërkohet të shfuqizohet;
- b) arsyet për të cilat ligji duhet të shfuqizohet.

2. Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve miraton kërkesën brenda 10 ditëve nëse përmbush kriteret e këtij ligji dhe nuk ka pasaktësi të dukshme lidhur me ligjin që kërkohet të shfuqizohet. Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve miraton kërkesën për shfuqizimin e një pjese të ligjit vetëm kur pjesa tjetër e ligjit mbetet e zbatueshme dhe funksionale.

3. Në rast se KQZ nuk shprehet brenda afateve të caktuara në këtë nen, kërkesa konsiderohet e pranuar.

Neni 21

Kërkesa e 30 000 zgjedhësve për referendum për një çështje të rëndësisë së veçantë

1. Kërkesa për fillimin e procedurave për referendum për një çështje të një rëndësie të veçantë i drejtohet Presidentit të Republikës dhe duhet të përshkruajë qartë:

- a) çështjen që shtrohet;
- b) rëndësinë e saj;
- c) qëndrimin e grupit nismëtar lidhur me atë çështje.

2. Presidenti i Republikës vlerëson paraprakisht nëse çështja nuk bën pjesë në ndalimet e parashikuara në pikën 2 të nenit 151 të Kushtetutës. Nëse konstaton se nuk ekzistojnë pengesa kushtetuese, ai i përcjell Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve materialin shpjegues dhe praktikën e plotë, së bashku me pyetjen që do t'i shtrohet popullit në referendum.

3. Presidenti i Republikës zhvillon konsultime me grupin nismëtar ose përfaqësuesit e tij dhe, pasi bindet për rëndësinë e veçantë të çështjes, vendos formulimin përfundimtar të pyetjes që do t'i drejtohet popullit.

4. Pyetja duhet të formulohet në mënyrë të qartë, të plotë dhe pa ekuivoke, në mënyrë që zgjedhësit të mund të përgjigjen vetëm me “PO” ose “JO”.

Neni 22

Fletët-tip për mbledhjen e nënshkrimeve të 30 000 zgjedhësve

1. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, brenda 20 ditëve nga miratimi i kërkesës për referendum të përgjithshëm për shfuqizimin e një ligji ose të një pjese të tij, si dhe në rastin e marrjes nga Presidenti i Republikës të dosjes për një çështje që propozohet t'i nënshtrohet referendumit, kundrejt pagesës, pajis grupin nismëtar me fletët-tip për mbledhjen e nënshkrimeve të 30 000 zgjedhësve të regjistruar në Regjistrin Kombëtar të Zgjedhësve. Pagesa i rikthehet grupit nismëtar nëse nënshkrimet mblidhen të plota me sukses.

2. Në krye të fletës-tip shtypet titulli i ligjit që kërkohet të shfuqizohet ose çështja që i nënshtrohet referendumit.

3. Nënshkrimet në mbështetje të kërkesës duhet të mblidhen brenda një afati 6 mujor, nga momenti që shpërndahen fletët tip.

Neni 23

Verifikimi i nënshkrimeve të 30 000 zgjedhësve

1. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve verifikon nënshkrimet dhe saktësinë e dokumenteve identifikuese të zgjedhësve në përputhje me aktet nënligjore të miratuara prej tij.

2. Brenda 30 ditëve nga dorëzimi i nënshkrimeve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendos për:

- a) pranimin e kërkesës;
- b) detyrimin për korrigjime; ose
- c) mospranimin e saj.

3. Vendimi mbështetet vetëm në shqyrtimin e rregullsisë së dokumentacionit dhe i njoftohet menjëherë grupit nismëtar. Vendimi për korrigjim ose mospranim duhet të përcaktojë qartë arsyet përkatëse.

4. Si rregull, kërkesa nuk pranohet kur gjatë verifikimit konstatohen parregullsi të rënda në të dhënat identifikuese të nënshkruesve, të cilat dëshmojnë keqbesim të grupit nismëtar dhe nuk mund të konsiderohen thjesht gabime materiale.

5. Brenda pesë ditëve nga njoftimi i vendimit, grupi nismëtar mund të deklarojë se është i gatshëm të korrigjojë parregullsitë. Në këtë rast Komisioni Qendror i Zgjedhjeve cakton një afat deri në 15 ditë për riparaqitjen e kërkesës dhe vendos brenda 10 ditëve për pranimin ose jo të saj.

6. Në rast se KQZ nuk shprehet brenda afateve të caktuara në këtë nen, kërkesa konsiderohet e pranuar.

Neni 24

Njoftimi i vendimit lidhur me referendumin e përgjithshëm

1. Pas marrjes së vendimit përfundimtar për pranimin e kërkesës për referendum të përgjithshëm për shfuqizimin e një ligji ose të një pjese të tij, të kërkuar nga të paktën 30 000 zgjedhës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njofton menjëherë Presidentin e Republikës për nevojën e caktimit të datës së referendumit. Presidenti cakton një datë për referendumin brenda 45 ditësh.

2. Pas marrjes së vendimit përfundimtar për pranimin e kërkesës për referendum për një çështje të një rëndësie të veçantë, të kërkuar nga të paktën 30 000 zgjedhës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ia përcjell çështjen për shqyrtim Gjykatës Kushtetuese.

3. Për çdo kërkesë të pranuar, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njofton njëkohësisht Kryetarin e Kuvendit, Kryeministrin dhe Presidentin e Republikës.

Neni 25

Shqyrtimi nga Gjykata Kushtetuese i kërkesës për referendum mbi një çështje të kërkuar nga të paktën 30 000 zgjedhës

1. Gjykata Kushtetuese, brenda 60 ditëve nga dita e marrjes së kërkesës nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, vendos për kushtetutshmërinë e kërkesës.

SEKSIONI II

PROCEDURAT PËR MIRATIMIN E REFERENDUMIT TË PËRGJITHSHËM ME NISMËN E KUVENDIT

Neni 26

Nismat për referendum të përgjithshëm të miratuara nga Kuvendi

1. Në përputhje me pikën 2 të nenit 150 të Kushtetutës, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, me propozim të Këshillit të Ministrave ose të jo më pak se një të pestës së anëtarëve të Kuvendit, mund të vendosë zhvillimin e referendumit të përgjithshëm:

- a) për një projektligj të një rëndësie të veçantë;
- b) për një çështje të një rëndësie të veçantë.

Neni 27

Vendimi i Kuvendit për referendum për një ligj të një rëndësie të veçantë

1. Kur Kuvendi vendos që një projektligj i një rëndësie të veçantë t'i nënshtrohet referendumit, Sekretari i Përgjithshëm i Kuvendit i dërgon Presidentit të Republikës tekstin e projektligjit që do të votohet në referendum.

2. Presidenti i Republikës cakton datën e zhvillimit të referendumit brenda 45 ditëve nga dita e marrjes së vendimit të Kuvendit.

3. Sekretari i Përgjithshëm i Kuvendit kujdeset që teksti i projektligjit të botohet të paktën në tre gazeta me tirazhin më të madh në shkallë vendi, si dhe në mediat audiovizive që gëzojnë licencë kombëtare.

Neni 28

Vendimi i Kuvendit për referendum për një çështje të një rëndësie të veçantë

1. Vendimi i Kuvendit për zhvillimin e referendumit mbi një çështje të një rëndësie të veçantë shoqërohet me relacionin shpjegues që argumenton rëndësinë e veçantë të çështjes.

2. Në të njëjtin vendim, Kuvendi miraton:

- a) çështjen që do t'i nënshtrohet referendumit;
- b) formulimin e pyetjes që do t'i drejtohet popullit.

3. Pyetja duhet të formulohet në mënyrë të qartë, të plotë dhe pa ekuivoke, në mënyrë që zgjedhësit të mund të përgjigjen vetëm me **“PRO”** ose **“KUNDËR”**.

Neni 29

Përcjellja në Gjykatën Kushtetuese e çështjes së rëndësisë së veçantë të miratuar nga Kuvendi

1. Pas miratimit nga Kuvendi të zhvillimit të referendumit për një çështje të një rëndësie të veçantë, Sekretari i Përgjithshëm i Kuvendit i përcjell menjëherë Gjykatës Kushtetuese dhe Presidentit të Republikës:

- a) vendimin e Kuvendit;
- b) pyetjen që do t'i shtrohet referendumit;
- c) materialin shoqërues.

2. Gjatë shqyrtimit të kërkesës, Gjykata Kushtetuese verifikon që pyetja:

- a) të jetë e qartë;
- b) të jetë e plotë;
- c) të mos jetë e paqartë ose ekuivoke;
- d) t'u mundësojë zgjedhësve të përgjigjen vetëm me **“PRO”** ose **“KUNDËR”**.

Neni 30

Caktimi i datës së referendumit kur Gjykata Kushtetuese nuk shprehet brenda afatit

1. Kur Gjykata Kushtetuese vendos se kërkesa për referendum është në përputhje me Kushtetutën ose nuk shprehet brenda afatit 60-ditor të parashikuar nga ligji, Presidenti i Republikës cakton datën e zhvillimit të referendumit brenda 45 ditëve nga:

- a) shpallja e vendimit të Gjykatës Kushtetuese; ose
- b) përfundimi i afatit ligjor për marrjen e vendimit.

SEKSIONI III

PROCEDURA E MIRATIMIT TË REFERENDUMEVE VENDORE

Neni 31

Nisma për referendum vendor

1. Pesë për qind e zgjedhësve të regjistruar në listat zgjedhore të një komune, ose 3 000 prej tyre, si dhe pesë për qind e zgjedhësve të regjistruar në listat zgjedhore

të një bashkie, ose 7 000 prej tyre, cilado shifër të jetë më e vogël, kanë të drejtë të kërkojnë zhvillimin e referendumit vendor për një çështje të qeverisjes vendore.

2. Një numër këshillash bashkiakë ose komunalë, që përfaqësojnë jo më pak se një të tretën e popullsisë së një qarku, kanë të drejtë të kërkojnë zhvillimin e një referendumit për një çështje të qeverisjes vendore në nivel qarku.

3. Referendumi për të njëjtën çështje nuk mund të përsëritet në të njëjtën njësi të qeverisjes vendore pa kaluar tre vjet nga zhvillimi i referendumit të mëparshëm.

Neni 32

Shqyrtimi paraprak i kërkesës për referendum vendor në nivel komune ose bashkie

1. Kërkesa për fillimin e procedurave për referendum vendor për një çështje të një rëndësie të veçantë, në nivel komune ose bashkie, paraqitet nga një grup nismëtar prej të paktën 15 zgjedhësish të regjistruar në listat e zgjedhësve të komunës ose bashkisë dhe i drejtohet Këshillit të Qarkut ku bën pjesë njësia përkatëse e qeverisjes vendore.

2. Kërkesa duhet të përshkruajë qartë:

- a) çështjen që shtrohet për referendum;
- b) rëndësinë e saj;
- c) qëndrimin e grupit nismëtar lidhur me atë çështje.

3. Këshilli i Qarkut, në mbledhjen ku shqyrton kërkesën, fton edhe përfaqësuesit e grupit nismëtar. Pas shqyrtimit të kërkesës dhe vlerësimit të rëndësisë së çështjes, vendos për miratimin ose jo të zhvillimit të referendumit dhe për fondet e nevojshme për organizimin e tij.

4. Në rast miratimi, Këshilli i Qarkut përcakton formulimin përfundimtar të pyetjes që do t'i drejtohet zgjedhësve, duke u kujdesur që ajo të jetë e qartë, e plotë, pa ekuivoke dhe e tillë që zgjedhësit të mund të përgjigjen vetëm me **“PRO”** ose **“KUNDËR”**.

5. Këshilli i Qarkut ia përcjell Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve vendimin për zhvillimin e referendumit, materialin shpjegues, praktikën e plotë dhe formulimin e pyetjes që do t'i shtrohet zgjedhësve.

Neni 33

Shqyrtimi paraprak i kërkesës për referendum vendor në nivel qarku

1. Kërkesa për zhvillimin e referendumit vendor në nivel qarku i drejtohet Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe duhet të përmbajë:

- a) vendimin e Këshillit të Qarkut;
- b) vendimin e Këshillit të Qarkut për fondet e angazhuara nga buxheti vendor për zhvillimin e referendumit;
- c) formulimin e çështjes që shtrohet për referendum dhe rëndësinë e saj;
- ç) numrin e këshillave që kanë votuar pro kërkesës;
- d) numrin e popullsisë që ata përfaqësojnë.

2. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shqyrton kërkesën brenda 20 ditëve nga paraqitja e saj në seancë publike dhe verifikon që formulimi i çështjes të jetë i qartë, i plotë, pa ekuivoke dhe i tillë që zgjedhësit të mund të përgjigjen vetëm me **“PRO”** ose **“KUNDËR”**.

Neni 34

Fletët-tip për mbledhjen e nënshkrimeve për referendum vendor në nivel komune ose bashkie

1. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, brenda 10 ditëve nga miratimi paraprak i kërkesës nga Këshilli i Qarkut, kundrejt pagesës, pajis grupin nismëtar me fletët-tip për mbledhjen e nënshkrimeve. Në krye të fletës-tip shtypet çështja që i nënshtrohet referendumit.

2. Nënshkrimet në mbështetje të kërkesës duhet të mblidhen brenda një afati 6 mujor.

Neni 35

Verifikimi nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i kërkesës së zgjedhësve për referendum vendor

1. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve verifikon nënshkrimet dhe saktësinë e dokumenteve identifikuese të zgjedhësve në përputhje me aktet nënligjore të miratuara prej tij.

2. Brenda 15 ditëve nga paraqitja e kërkesës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendos për:

- a) pranimin e kërkesës;
- b) detyrimin për korrigjime;
- c) ose mospranimin e saj.

3. Vendimi mbështetet vetëm në verifikimin e rregullsisë së dokumentacionit dhe i njoftohet menjëherë grupit nismëtar. Vendimi për mospranimin e kërkesës duhet të përcaktojë qartë arsyet e mospranimit.

4. Brenda pesë ditëve nga njoftimi i vendimit për korrigjime, grupi nismëtar mund të deklarojë se pranon të korrigjojë parregullsitë e konstatuara. Në këtë rast, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve cakton një afat deri në 15 ditë për riparaqitjen e kërkesës dhe vendos brenda 10 ditëve për pranimin ose jo të saj.

Neni 36

Miratimi i datës së referendumit vendor

1. Pas përfundimit të verifikimit të nënshkrimeve dhe dokumentacionit identifikues të zgjedhësve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njofton menjëherë Presidentin e Republikës për nevojën e caktimit të datës së zhvillimit të referendumit vendor.

2. Presidenti i Republikës cakton datën e zhvillimit të referendumit vendor në përputhje me Kushtetutën dhe dispozitat e këtij ligji.

PJESA III ORGANIZIMI I REFERENDUMEVE

Neni 37

Procedura e organizimit të referendumit kushtetues dhe referendumit të përgjithshëm

1. Referendumet kushtetuese dhe referendumet e përgjithshme administrohen nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, sipas procedurave të parashikuara në Kodin Zgjedhor për zhvillimin e zgjedhjeve për Kuvendin, për aq sa është e mundur dhe e nevojshme, kur në këtë ligj nuk parashikohet ndryshe.

Neni 38

Procedura e organizimit të referendumit vendor

1. Referendumet vendore administrohen nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nëpërmjet Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor (KZAZ), sipas procedurave të parashikuara në Kodin Zgjedhor për zhvillimin e zgjedhjeve vendore, për aq sa është e mundur dhe e nevojshme, kur në këtë ligj nuk parashikohet ndryshe.

2. Për referendumet vendore në nivel qarku, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve krijon komision në nivel qarku. Përbërja e këtij komisioni propozohet nga Këshilli i Qarkut, sipas rregullave të parashikuara në këtë ligj për përbërjen e KZAZ-së.

3. Për referendumet vendore në nivel bashkie ose komune, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve krijon komision në nivel bashkie ose komune. Përbërja e këtij komisioni propozohet nga Këshilli Bashkiak ose Këshilli Komunal, sipas rregullave të parashikuara në këtë ligj për përbërjen e KZAZ-së.

Neni 39

E drejta për të caktuar vëzhgues të referendumit

1. Çdo person ka të drejtë të vëzhgojë veprimtarinë dhe procedurat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe të administratës zgjedhore, në përputhje me këtë ligj dhe Kodin Zgjedhor.

2. Çdo subjekt politik që është deklaruar publikisht në favor ose kundër ligjit apo çështjes që i nënshtrohet referendumit ka të drejtë të caktojë nga një vëzhgues në çdo KZAZ dhe në çdo Komision të Qendrës së Votimit (KQV).

3. Organizatat jofitimprurëse shqiptare dhe të huaja, organizatat ndërkombëtare të specializuara ose të angazhuara në fushën e demokracisë dhe të zgjedhjeve, përfaqësuesit e shteteve të huaja, si dhe përfaqësuesit e medias, kanë të drejtë të dërgojnë vëzhgues gjatë procesit të votimit dhe numërimit të votave.

4. Akreditimi kryhet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për referendumet kushtetuese dhe referendumet e përgjithshme, ndërsa për referendumet vendore kryhet nga KZAZ-ja përkatëse. Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve mund, me udhëzim të veçantë, t'ua delegojë KZAZ-ve kompetencën për akreditimin e vëzhguesve.

5. Procesi i akreditimit përfundon brenda pesë ditëve nga shpallja e dekretit për caktimin e datës së referendumit.

6. Lista e vëzhguesve të akredituar publikohet në faqen zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.

Neni 40

Të drejtat dhe detyrat e vëzhguesve të referendumit

1. Vëzhguesit e akredituar gëzojnë të drejtat dhe mbajnë detyrimet e parashikuara në Kodin Zgjedhor, për aq sa ato nuk bien në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji.

2. Vëzhguesi duhet të paraqesë dokumentin e akreditimit përpara fillimit të ushtrimit të detyrës.

3. Vëzhguesi ka të drejtë të shënojë numrat e mjeteve të sigurisë të përdorura për vulosjen e pajisjeve të votimit.

4. Vëzhguesi mund të mbajë shënime për çdo veprim që vëren gjatë procesit, por nuk ka të drejtë të ndërhyjë në votimin e zgjedhësve, në veprimtarinë e komisioneve zgjedhore ose në vendimmarrjen e tyre.

5. Vëzhguesi nuk ka të drejtë të shqyrtojë listën e zgjedhësve, përveç rasteve kur verifikon të dhënat që lidhen me identitetin e tij.

6. Kur për shkak të mungesës së hapësirës nuk është e mundur të sigurohen kushte të barabarta për të gjithë vëzhguesit, monitorimi kryhet sipas rregullave të përcaktuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.

7. Çdo vëzhgues i akredituar ka të drejtë të ankimojë çdo akt ose veprim që, sipas vlerësimit të tij, është në kundërshtim me Kodin Zgjedhor ose me këtë ligj. Ankesa duhet të jetë e arsyetuar dhe të tregojë qartë shkeljen e pretenduar dhe dispozitën përkatëse.

PJESA IV

ADMINISTRATA ZGJEDHORE NË RAST REFERENDUMI

Neni 41

Ngritja e Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor në rast referendumi

1. Vendimi për ngritjen e Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor merret nga KSHZ jo më vonë se 40 ditë para datës së shpallur për referendum.

Neni 42

Përbërja e zyrtarëve zgjedhorë në rast referendumi

1. KQZ për qëllime të procesit të votimit në rast referendumes, përgatit dhe mban të gatshme databazën e shtetasve që caktohen në përbërje të komisioneve të votimit, numërimit dhe vendimmarrjes deri në nivel KZAZ si dhe përgatit kurset e trajnimit të shtetasve që kualifikohen si zyrtarë zgjedhorë në rast referendumi. 2. Për qëllime të mbajtjes së një database të vlefshme për çdo rast të organizimit të një referendumi deri në nivel kombëtar, KQZ merr masat për:

a) futjen në listën e zyrtarëve zgjedhorë në rast referendumi, të shtetasve që plotësojnë kriteret e parashikuar nga ky Ligj;

b) konfirmimin në listën e zyrtarëve zgjedhorë në rast referendumi, të zyrtarëve zgjedhorë, që janë vlerësuar “në rregull” nga vlerësime të kaluara kur të njëjtët kanë marrë pjesë në zgjedhje për Kuvendin ose vendore;

c) heqjen nga lista të zyrtarëve zgjedhorë në rast referendumi, për të cilët në të shkuarën, KQZ ka marrë vendimin për shkarkimin nga detyra e zyrtarit zgjedhor;

Neni 43

Programi i trajnimit të zyrtarëve zgjedhorë në rast referendumi

1. Shkolla Shqiptare e Administratës Publike në bashkëpunim me KQZ, zhvillon në mënyrë të rregullt programe trajnimi për nëpunësit civilë, për kualifikimin e tyre në ushtrimin e detyrës si zyrtarë zgjedhorë në rast referendum dhe që bëjnë pjesë në databazën e ngritur nga KQZ për këtë qëllim.

2. Për gjithë shtetasit me të drejtë vote që nuk janë pjesë e shërbimit civil, pranimi në programet e trajnimit bëhet pas aplikimit individual nga shtetasit që plotësojnë kushtet për pranim. Për këta shtetas programet e trajnimit organizohen nga KQZ-ja dhe zhvillohen nga struktura e saj e ngarkuar me trajnimin e zyrtarëve zgjedhorë.

Neni 44

Përfshirja në listë si zyrtar zgjedhor në rast referendum

1. KQZ përfshihen në listë kryesisht si zyrtarë zgjedhorë në rast referendum të gjithë shtetasit shqiptarë që nuk kanë mbushur ende moshën 55 vjec deri përpara 60 ditëve nga dita e zhvillimit të referendumit dhe që janë të punësuar:

a) si arsimtarë të të gjitha niveleve në sektorin publik;

b) shtetasit që gëzojnë statusin e nëpunësit civil;

c) shtetasit që gëzojnë statusin e nëpunësit civil gjyqësor;

ç) noterët;

d) punonjësit e organeve të qeverisjes vendore që kanë mbaruar arsimin e lartë, ose të jenë të paktën në vitin e fundit të studimeve të ciklit të parë “*bachelor*”;

2. Shtetasit që përfshihen në listë si zyrtarë zgjedhorë duhet:

a) të jenë në kushte shëndetësore që i lejojnë të kryejnë detyrën; dhe

b) të mos jenë të dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje.

3. KQZ përfshin në listë me kërkesë edhe shtetas të tjerë që deshirojnë të rregjistrohen si zyrtarë zgjedhorë në rast referendumi. Në këtë rast KQZ verifikon paraprakisht që kandidati:

- a) të ketë mbaruar arsimin e lartë, ose të jetë të paktën në vitin e fundit të studimeve të ciklit të parë “*bachelor*”;
- b) të jetë në kushte shëndetësore që i lejojnë të kryejnë detyrën;
- c) të mos jetë të dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje;
- d) nëse në të shkuarën, KQZ ka marrë vendim për shkarkim nga detyra e zyrtarit zgjedhor.

4. Kërkesa sipas pikës 3 të këtij neni mund të bëhet personalisht nga shtetasi ose nga organizata jofitimprurëse të cilat në këtë rast përgatisin paraprakisht dosjet e shetatsve anëtarë të angazhuar në veprimtari në shoqërinë civile e që i përcillen KQZ për t’u kualifikuar si zyrtarë zgjedhorë në rast referendumi.

5. Për rastet e parashikuara në pikën 3 të këtij neni, pas verifikimit KQZ i përfshin në programet e veta të trajtimit dhe kur përfundojnë me sukses trainimin si zyrtarë zgjedhorë në rast referendumi, i pajis me dëshminë e zyrtarit zgjedhor dhe i përfshin në databazën e ngritur për këtë qëllim.

Neni 45

Baza e të dhënave të zyrtarëve zgjedhorë në rast referendumi

1. KQZ mban dhe përditëson bazën e të dhënave të zyrtarëve zgjedhorë në rast referendumi, e cila, përveç të dhënave identifikuese, përmban të dhëna të detajuara për moshën, gjininë, adresën e banimit, të vendit të punës dhe mënyrën e kontaktit, si dhe të dhëna të detajuara për kurset dhe ecurinë e trainimeve për secilin prej tyre.

2. Baza e të dhënave të zyrtarëve zgjedhorë përqaset përpara çdo zgjedhjeje me të dhënat e Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile. Të dhënat për shtetësinë dhe adresën e vendbanimit korrigjohen në përputhje me të dhënat e regjistrit kombëtar të gjendjes civile.

3. Nga baza e të dhënave të zyrtarëve zgjedhorë në rast referendum, përpara çdo referendum, me qëllim përzgjedhjen e zyrtarëve zgjedhorë të referendumit që do të administrojnë procesin, nxirret lista e zyrtarëve zgjedhorë të gatshëm për referendumin e pritshëm.

Neni 46

Pasojat juridike të fshirjes nga regjistri i zyrtarëve zgjedhorë për shkelje të Kodit Zgjedhor dhe të këtij Ligji

1. Zyrtarët zgjedhorë në rast referendum, që gëzojnë statusin e nëpunësit civil, të cilët fshihen nga databaza e mbajtur për këtë qëllim, për shkak të shkeljes së dispozitave të Kodit Zgjedhor dhe të këtij Ligji, u niset procedure disiplinore për shkarkimit si nëpunës civilë, në përputhje me ligjin “Për nëpunësin civil”.

Neni 47
Procedura e përzgjedhjes dhe emërimit të zyrtarëve zgjedhorë në rast referendumi

1. KQZ-ja nga baza e të dhënave që mban për këtë qëllim, përzgjedh me short zyrtarët zgjedhorë në rast referendumi.

2. Procedura e hedhjes së shortit dhe organizimi i seleksionimit të zyrtarëve mbi bazë të territorit ku do të ushtrojnë detyrën me rastin e referendumit të pritshëm, përcaktohet nga KQZ.

Neni 48
Përbërja e KZAZ në rast referendum

1. KZAZ-ja që ngrihet në rast referendumi përbëhet nga 2 grupe me nga 3 anëtarë dhe sekretari, të cilët emërohen nga KQZ-ja, sipas procedurës së parashikuar nga pika 2 e nenit 41 të këtij Ligji.

2. Kryetari dhe zëvendëskryetari i KZAZ-së për secilin grup prej 3 anëtarësh, zgjidhen nga KQZ-ja, me propozim të KZAZ-së.

3. Të dyja grupet punojnë me rradhe në orare të përcaktuara nga KQZ me qëllim që procesi të bëhet i pandërprerë. KQZ-ja përcakton orarin e punës së KZAZ-së gjatë periudhës që paraprin ditën e votimit me referendum dhe jashtë kësaj periudhe. Për punën e kryer anëtarët përfitojnë shpërblim në masën e përcaktuar me vendim të KQZ-së.

4. Kur vendi i një anëtari ose sekretarit të KZAZ-së mbetet vakant në ditën e zgjedhjeve, KQZ jo më vonë 3 orë nga çasti i krijimit të vakancës cakton zëvendësuesit nga lista e gatshme e zyrtarëve zgjedhorë në rast referendumi.

Neni 49
Shkarkimi dhe lirimi i anëtarëve dhe i sekretarit të KZAZ-së

1. Anëtari dhe sekretari i KZAZ-së shkarkohen nga detyra me vendim të KQZ-së kur:

a) shkelin dispozitat e Kodit Zgjedhopr dhe të këtij Ligji ose të akteve nënligjore në zbatim të tyre lidhur me detyrat e KZAZ-së;

b) dënohen me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerjen e një krimi;

c) mungojnë pa shkaqe të arsyeshme për më shumë se dy mbledhje rresht të KZAZ-së, ose në periudhën nga emërimi deri në marrjen e vendimit nga KZAZ ku janë emëruar, nuk paraqiten në detyrë pa shkaqe të arsyeshme për më shumë se 2 ditë rresht.

Neni 50
Detyrat e KZAZ-së

1. KZAZ-ja kryen këto detyra:

a) përgjigjet për administrimin dhe zhvillimin e zgjedhjeve në ZAZ, sipas dispozitave të Kodit Zgjedhor, të këtij Ligji dhe akteve nënligjore të nxjerra nga KQZ-ja;

b) nga lista që i vihet në dispozicion nga KQZ, me zyrtarët zgjedhorë në rast refrendumi, emëron kryetarin, zëvendëskryetarin, anëtarët, sekretarët e KQV-ve, dhe anëtarët e grupeve të numërimit, të përfshira në juridiksionin e ZAZ-së, sipas Kodi Zgjedhor;

c) regjistron në Librin e Protokollit të Mbledhjeve dhe, sipas rastit, verifikon informacionet ose pretendimet e vëzhguesve në zonë;

ç) afishon në një vend të dukshëm listat përfundimtare të votuesve, dekretin për caktimin e datës së referendumit ose vendimin e KQZ për caktimin e datës së referendumit; tekstin e dispozitave të cilat u nënshtrohen referendumit në rast të një referendum kushtetues ose të përgjithshëm për një ligj; përshkrimin e çështjes që votohet me referendum, në rast të një referendum për një çështje si dhe të dhëna të tjera, që lidhen me zhvillimin e referendumit në zonë;

d) administron buxhetin e caktuar nga KQZ;

e) garanton shpërndarjen në kohë të materialeve të votimit;

f) merr në dorëzim nga KQV-të materialet e votimit dhe kutitë e votimit;

g) përgatit dhe miraton tabelën përmbledhëse të rezultatit të referendumit dhe i dërgon atë KQZ-së, së bashku me materialet e tjera të nevojshme;

gj) shpall rezultatin e referendumit për zonën që administron.

Neni 51

Detyrat e sekretarit të KZAZ-së si dhe mbledhjet dhe vendimet e KZAZ-së në rast referendum

1. Sekretari i KZAZ-së në rast refrendumi, ndjek dhe zbaton për aq sa është e mundur, të gjitha detyrat e ngarkuara sipas Kodit Zgjedhor.

2. Për vendimmarrjen e vet KZAZ-së në rast refrendumi, ndjek dhe zbaton për aq sa është e mundur të gjitha detyrat e ngarkuara sipas Kodit Zgjedhor

Neni 52

Përbërja e KQV-së në rast referendum

1. KQV-ja përbëhet nga 3 anëtarë, të përzgjedhur me short nga lista e zyrtarëve zgjedhorë në dispozicion. Një nga anëtarët e KQV-së ushtron detyrën e sekretarit. KQV-ja formohet sipas mënyrës dhe kriterëve të parashikuara në këtë Ligj dhe akteve të miratuara nga KQZ.

2. Kur vendi i një anëtari ose sekretarit të KQV-së mbetet vakant, ai plotësohet brenda 2 ditëve nga e njëjta listë që i është dorëzuar KZAZ nga KQZ, por në cdo rast jo më vonë se 24 orë para hapjes së procesit të votimit për referendumin. Zëvendësimi i anëtarëve të larguar në ditën e votimit ose që nuk paraqiten në detyrë në ditën e zgjedhjeve, bëhet jo më vonë se 2 orë nga njoftimi i mungesës.

3. Në rast referendum vendor, kur zëvendësimi i anëtarëve dhe sekretarit të KQV-së nga lista bëhet i pamundur për shkak të sherrimit të listës, zëvendësimi bëhet nga KQZ me zyrtarë të gatshëm që mund të ushtrojnë detyrën në një KZAZ që nuk lidhet me adresën e banimit. Rregullat për zëvendësimin në këto raste miratohen nga KQZ.

Neni 53

Shkarkimi dhe lirimi i anëtarëve dhe sekretarit të KQV-së

1. Anëtarë dhe sekretari i KQV-së shkarkohen nga detyra me vendim të KZAZ-së kur:

- a) shkelin dispozitat e Kodit Zgjedhor, të këtij Ligji ose të akteve nënligjore në zbatim të tij, lidhur me detyrat e KQV-së;
- b) dënohen me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerjen e një krimi;
- c) nuk paraqiten në detyrë pa shkaqe të arsyeshme për më shumë se 2 ditë rresht.

Neni 54

Detyrat e KQV-së si dhe mbledhjet dhe vendimet e KQV-së në rast referendum

1. Pas mbylljes së procesit të votimit, KQV, shndërrohet dhe merr funksionet e grupit për numërimin e votave. Numërimi i votave nis menjëherë si proces vijues dhe zhvillohet I pandërprerë. KQZ-ja përcakton me akt normativ kriteret mënyrën e organizimit të punës, ndarjen e detyrave midis anëtarëve të grupit të numërimit dhe rregullat për radhën e veprimeve.

2. KQV dhe sekretari i KQV në rast referendum, për aq sa është e mundur, ushtrojnë të detyra të tjera dhe ka përgjegjësi të tjera sipas parashikimeve të Kodit Zgjedhor për raste të zgjedhjeve.

3. Për organizimin e mbledhjeve dhe vendimmarrjen KQV në rast referendum i referohet të dispozitave të Kodit Zgjedhor për KQZ si dhe për grupet e numërimit.

4. Nëse një referendum vendor, është caktuar të mbahet në të njëjtën ditë me zgjedhjet e përgjithshme për Kuvendin ose për organet e qeverisjes vendore, si KZAZ dhe KQV për referendumin, do të shërbejnë të njëjtat komisione që administrojnë procesin e votimit të zgjedhjeve të përgjithshme, kurse GNV ngrihen sipas procedurave për ngritjen e KQV në rast referendum. Numërimi i votave për referendumin do të bëhet në qendrën e votimit dhe për to nuk ndiqen rregullat për transferimin e kutive të votimit për Kuvendin ose organet e qeverisjes vendore.

Neni 55

Përbërja dhe përgjegjësitë e KQV-ve të posaçme

1. KZAZ-ja, në përputhje me dispozitat e këtij Ligji i propozon KSHZ krijimin e KQV-ve të posaçme në institucionet e posaçme përfshirë institucione të kujdestarisë, spitalet dhe institucionet e mirëqënies sociale 24 orëshe.

2. KSHZ vendos ngritjen e komisionit në institucionin e posacëm përfshirë institucione të kujdestarisë, spitalet dhe institucionet e mirëqënies sociale 24 orëshe dhe në atë rast Komisionet kanë të njëjtën përbërje dhe të njëjtat përgjegjësi si edhe KQV-ja.

Neni 56

Nevoja për ngritjen e KQV-ve të posacme

1. Administratori i një institucioni të kujdestarisë, spitali ose institucioni të mirëqënies sociale njëzet e katër orëshe, paraqet një kërkesë për votim që i dorëzohet KZAZ të paktën 5 ditë përpara ditës së referendumit.

2. Votimi në institucione të kujdestarisë, spitale ose institucione të mirëqënies sociale 24 orëshë, do të bëhet i mundur kur Kodit Zgjedhor të ketë parashikuar rregullime për këtë çështje.

Neni 57

Votimi në shtëpi

1. Nëse një votues nuk është në gjendje të votojë në një vend votimi për shkak të gjendjes së tij shëndetësore, paaftësisë fizike ose për një arsye tjetër që nuk varet nga vullneti i mirë i votuesit për të marrë pjesë në votim, mund të bëjë kërkesë për të votuar në shtëpi.

2. Për të votuar në shtëpi, një votues duhet të paraqesë një kërkesë me shkrim në KZAZ e adrersës së banimit jo më vonë se 10 (dhjetë) ditë nga mbajtja e datës së referendumit.

4. Kërkesa për të votuar në shtëpi duhet të përfshijë sa vijon:

- a) emri i votuesit;
- b) kodi personal i identifikimit të votuesit;
- c) adresa e votuesit;
- d) numrat e kontaktit të votuesit;
- e) një kopje të certifikatës së paaftësisë, diagnozës mjekësore, ose dëshmi tjetër relevante në mbështetje të aplikimit.

5. Nëse KZAZ konstaton se kërkesa nuk përmban elementet e sipërcituar, komisioni do të njoftojë aplikantin për rrethanat për refuzimin e kërkesës.

6. Ndaj vendimit të KZAZ lejohet ankim në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë brenda 24 (njëzet e katër) orëve nga marrja dijeni për vendimin e refuzimit, por jo më vonë se 48 (dyzet e tetë) orë përpara datës së zhvillimit të referendumit. Ankimi depozitohet në rrugë elektronike përmes platformës së ndërtuar nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. Shqyrtimi i ankimit bëhet në përputhje me parashikimet e Kodit Zgjedhor përsa i takon votës nga jashtë, dhe vendimi është përfundimtar. Në rast të pranimit të ankimit, KZAZ përfshin votuesin në listën e votuesve. 7. Votimi në shtëpi do të bëhet i mundur kur Kodit Zgjedhor të ketë parashikuar rregullime për këtë çështje.

Neni 58
Votimi nga jashtë

1. Votimi në një shtet të huaj për votuesit shqiparë si dhe votimi në bordin e anijes me flamur kombëtar të Shqipërisë dhe e vendosur në ujërat ndërkombëtare ose të shtetit të huaj do të bëhet i mundur kur Kodit Zgjedhor të ketë parashikuar rregullime për këtë çështje.

2. Në rast referendum Kushtetues dhe të përgjithshëm përfaqësite diplomatike dhe të tjera të ngjashme të shtetit shqiptar, publikojnë në faqet e tyre zyrtare çështjen e shtruar për referendum ose projektligjit e dorëzuar në referendum si dhe informacione të tjera në lidhje me referendumin.

PJESA V
FUSHATA DHE PROPOGANDA REFERENDARE

Neni 59
Propoganda dhe sondazhet lidhur me rezultatin e referendumit

1. Gjatë fushatës për referendum, çdo subjekt politik ose organizatë e shoqërisë civile ka të drejtë të deklarohet publikisht pro ose kundër referendumit, të bëjë propagandë në çdo mënyrë të ligjshme, pro dhe kundër referendumit si dhe të organizojë zhvillimin e sondazheve referendare.

2. Rezultatet e sondazheve në lidhje me rezultatin e referendumit nuk mund të publikohen gjatë 5 ditëve të fundit para datës së votimit, përfshirë edhe datën e votimit deri në orën e mbylljes së votimit.

3. Publikimi i rezultateve të sondazheve zgjedhore duhet të përfshijë edhe emrin e organizatorit të sondazhit, porositësin e tij, numrin e personave të intervistuar, probabilitetin e gabimit, si dhe periudhën e zhvillimit të sondazhit.

Neni 60
Afishimi i materialeve propagandistike në lidhje me referendumin

1. Jo më vonë se 30 (tridhjetë) ditë para datës së votimit për referendum, kryetari i bashkisë, përcakton vendet publike në territorin e bashkisë përkatëse për afishimin e materialeve propagandistike duke u kujdesur të paracaktojë një ndarje të barabartë të hapësirës si për mbështetësit ashtu edhe për kundërshtarët e referendumit. Vendet e caktuara duhet të jenë në ambiente që sigurojnë shikueshmëri publike. Vendimi i kryetarit të bashkisë bëhet publik në faqen e internetit të bashkisë menjëherë pas miratimit.

2. Të gjitha materialet propagandistike vizive që përdoren në fushatë duhet të shoqërohen me shënimin: “Prodhuar nën përgjegjësinë ligjore të...” (vijon emri i subjektit zgjedhor).

3. Policia Bashkiake dhe/ose Policia e Shtetit garantojnë respektimin duke hequr menjëherë çdo material propagandues të afishuar në vendet jashtë hapësirave të paracaktuara nga Vendimi i Kryetarit të Bashkisë.

Neni 61

Fushata për referendum në Radiotelevizionin Publik

1. Gjatë fushatës referendare, radiotelevizioni publik vë minutazh falas në dispozicion të subjekteve të shpallura pro dhe kundër referendumit duke u kujdesur që minutazhi i rezervuar të jetë i barabartë për secilën palë që propagandon qëndrimin pro ose kundra referendumit.

2. Ndarja e barabartë e kohës vlen si për daljen e përfaqësuesve të qëndrimit pro ose kundër, në edicione informative, ashtu edhe për përballjen në biseda dhe debate në studio televizive.

3. Radiotelevizioni publik e pasqyron fushatën për referendum edhe nëpërmjet lajmeve dhe programeve informative, në përputhje me parimin e ndarjes së barabartë të minutazhit për secilin qëndrim përkatësisht pro dhe kundër referendumit.

4. Gjatë fushatës referendare lejohen reklama dhe njoftime që i shërbejnë qëllimit të ndërgjegjësimit të zgjedhësve për pjesmarrje në votim dhe aspekte të procesit për referendum dhe/ose njoftime të tjera të parashikuara nga ligji.

5. Në rast të shkeljes së raporteve të pasqyrimin në favor të një pale, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve urdhëron reduktimin në të njëjtën masë të kohës në dispozicion të palës tjetër, ose kompensimin e me minutazh shtesë brenda 48 orëve.

6. Brenda edicioneve informative dhe organizimit të bisedave ose debateve në studio, gazetari i radiotelevizionit publik e ka të ndaluar propagandën, komentet ose qëndrimet pro ose kundra referendumit. Nëse kjo ndodh, koha e shpenzuar prej tij, do llogaritet për efekt të kompensimit që duhet t'i bëhet, propagandimit të qëndrimit të kundërt me atë të mbajtur nga gazetari në raport me referendumin.

7. Kushti për ndarjen e barabartë të kohës nuk vlen në rast se për një referendum refuzimi ose mbështetja është totale dhe nuk ka palë të deklaruar në pozicione të kundërta. Në rast se për një referendum refuzimi ose mbështetja është totale dhe nuk ka palë të deklaruar në pozicione të kundërta, koha në dispozicion mund të shërbejë vetëm nxitjen e pjesmarrjes në votimin për referendumin e pritshëm.

Neni 62

Minutazh falas për KQZ

1. Radioja dhe televizioni publik vënë 45 minuta falas në dispozicion të KQZ-së për informimin e votuesve në rast referendumi. Ky minutazh nuk llogaritet si minutazh i informimit të zgjedhësve sipas përcaktimit të bërë për këtë qëllim nga Kodi Zgjedhor.

Neni 63

Minutazhi në dispozicion të propagandes për referendum

1. Minutazhi në dispozicion të propogandimit të qëndrimeve pro dhe kundër referendumit, caktohet në intervalin kohor nga ora 18.00 deri 22.00 të çdo dite të fushatës për referendum, deri 24 orë para fillimit të votimit.

Neni 64

Fushata për referendum në radiot dhe televizionet private

1. Në radiot dhe televizionet private, pasqyrimi i fushatës për referendum bëhet vetëm në edicionet e zakonshme dhe të posaçme informative.

2. Radiot dhe televizionet private mund të zgjedhin të vënë në dispozicion pa pagesë kohë transmetimi në dispozicion të përfaqësuesve të qëndrimit pro ose kundra për pasqyrimin dhe propagandimin e qëndrimeve të tyre. Në cdo rast minutazhi ndahet në mënyrë të barabartë mes përfaqësuesve të qëndrimeve të kundërta në lidhje me referendumin.

3. Radiot dhe televizionet private kanë të drejtë të organizojnë debate mes palëve që ndajnë qëndrime të kundërta në lidhje me referendumin. Në organizimin dhe zhvillimin e debatit, radiotelevizionet private janë të detyruara të ruajnë baraspeshën mes palëve në debat edhe nëpërmjet sigurimit të mbajtjes dhe ruajtjes së neutralitetit të moderatorëve të debateve.

4. Kushti për ndarjen e barabartë të kohës nuk vlen në rast se për një referendum refuzimi ose mbështetja është totale dhe nuk ka palë të deklaruar në pozicione të kundërta.

Neni 65

Reklamat për referendum

1. Reklamat duhet të identifikojë qartë subjektin porositës.

2. Reklamat nuk duhet të përmbajnë gjuhë urrejtje, diskriminuese apo ndonjë term tjetër që synon të cënojë personalitetin, reputacionin e nderin e dikujt, dhe veçanërisht, nuk duhet të kundërdrejtohen ndaj subjekteve që mbajnë qëndrime të kundërta në referendum për shkak të karakteristikave të tyre.

3. Operatorët radiotelevizivë detyrohen të dorëzojnë 5 ditë përpara fillimit të fushatës tarifat për çdo segment kohor pranë KQZ-së. Tarifat publikohen në faqen zyrtare të internetit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.

4. Kostoja për vënien e kohës në dispozicion falas në shërbim të propogandës për referendum nga ana e radiove dhe televizioneve private llogaritet si shpenzim i zbritshëm për efekte tatimore. Ngarkohen KQZ, enti rregullator për mediat audiovizive dhe Ministri i Financave të nxjerrin udhëzimet përkatëse.

5. Cdo reklamë pro referendumit duhet të shoqërohet me reklamën pasuese kundër tij në mënyrë që votuesi të marrë njëkohësisht si qëndrimet pro ashtu edhe kundra referendumit. Në rast se për një referendum refuzimi ose mbështetja është totale dhe nuk ka palë të deklaruar në pozicione të kundërta, reklamat mund të kenë si qëllim vetëm nxitjen e pjesëmarrjes në votimin për referendumin e pritshëm.

Neni 66

Mbulimi i fushatës për referendumet vendore

1. Rregullat e parashikuara nga ky ligj për referendumet e përgjithshme, vlejnë për atë që është e mundur edhe për pasqyrimin e fushatës për referendum në mediat lokale.

Neni 67

Monitorimi i fushatës për referendum në media

1. Monitorimi i fushatës për referendum në mediat audiovizive kryhet nga enti rregullator që rregullon dhe mbikëqyr fushën e shërbimeve të transmetimeve audio dhe audiovizive dhe zhvillohet për atë që është e mundur sipas dispozitave të Kodit Zgjedhor për monitorimin e fushatave zgjedhore.

2. Radiot dhe televizionet publike dhe private janë të detyruara të regjistrojnë të gjitha transmetimet e tyre përgjatë gjithë periudhës së fushatës për referendum. Këto regjistrime ruhen deri në mbarimin e dhjetë muajve nga data e referendumit dhe vihen, me kërkesë të KQZ-së, menjëherë në dispozicion të saj.

Neni 68

Ndalimi i fushatës në ditën e votimit për referendum

1. Nëse referendum zhvillohet për miratimin ose shfuqizimin e një ligji, votuesit mund ta shqyrtojnë projektaktin i cili shumëfishohet dhe vendoset në një vend të dukshëm në qendrat e votimit.

2. Në ditën e referendumit, ndalohet fushata aktive pro ose kundër ose në lidhje me pjesëmarrjen ose refuzimin për të marrë pjesë në referendum. 3. Fushata është e ndaluar në qendrat e votimit dhe në ambientet përmes të cilave votuesit hyjnë në qendrat e votimit.

PJESA VI

FINANCIMI I REFERENDUMIT

Neni 69

Burimet e financimit të procesit për referendum

1. Procesi i referendumit dhe kostoja e materialeve zgjedhore për referendumet kushtetues si dhe referendumet e përgjithshme, mbulohet nga Buxheti i Shtetit. Fondet e nevojshme miratohen nga Kuvendi dhe i vihen në dispozicion Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për financimin e procesit, brenda 10 ditëve nga nxjerrja e dekretit të Presidentit të Republikës për caktimin e datës së referendumit Kushtetues ose të Përgjithshëm.

2. Procesi i referendumit dhe kostoja e materialeve zgjedhore për referendumet vendore mbulohet nga Buxheti lokal i Qarkut në të cilin zhvillohet referendum dhe që ka miratuar paraprakisht zhvillimin e referendumit. Fondet e miratuara me vendim të Këshillit të Qarkut i vihen në dispozicion Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për financimin e procesit, brenda 10 ditëve nga nxjerrja e dekretit të Presidentit të Republikës për caktimin e datës për zhvillimin e referendumit vendor.

Neni 70

Financimi i fushatës për referendum

1. Burimet e financimit të fushatës për subjektet që angazhohen në mbështetje ose kundra referendumit krijohen nga;

- a) të ardhura të vetë subjektit të krijuara nga veprimtaria sipas ligjit;
- b) kuota anëtarësie;
- c) dhurata për subjektin, në vlerë monetare, natyrë ose shërbime të dhëna;
- d) hua ose kredi.

Neni 71

Financimi i fushatës për referendum nga fondet jopublike

1. Subjektet që angazhohen në mbështetje ose kundër referendumit mund të marrin fonde për qëllime të fushatës së tyre zgjedhore vetëm nga persona fizikë ose juridikë vendas. Për qëllim të këtij ligji, konsiderohet person fizik vendas edhe shtetasi shqiptar me banim jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë.

2. Shuma që çdo person fizik ose juridik mund t'i japë një subjekti zgjedhor, përfshirë kandidatët e tij, nuk mund të jetë më e madhe se 1 (një) milion lekë ose kundërvlera në sende ose shërbime. Vlera e shumës sipas fjalisë së parë të kësaj pike, indekssohet nga KQZ-ja çdo pesë vjet sipas normës së inflacionit.

3. Ndalohet dhënia e fondeve nga një person juridik apo çdo aksionar i tij nëse ndodhet në një nga kushtet e mëposhtme:

- a) ka përfituar fonde publike, kontrata publike apo koncesione në 5 (pesë) vitet e fundit me vlerë mbi 5 (pesë) milionë lekë. Ky ndalim zbatohet edhe në rastin e nënkontraktimeve apo të kontratave të partneritetit publik privat;
 - b) ushtron veprimtari në fushën e medias;
 - c) ka qenë partner me fonde publike në projekte të ndryshme;
 - ç) ka detyrime monetare ndaj Buxhetit të Shtetit ose ndaj çdo institucioni publik.
- Ky detyrim nuk zbatohet nëse aksionari i zotëron këto aksione si rezultat i ofertës publike.

4. Personat fizikë ose personat juridikë, që i kanë bërë dhurime një subjekti në mbështetje ose kundër referendumit, nuk mund të përfitojnë për periudhën deri 3 vjet pas datës së zgjedhjeve kontrata publike, kontrata të partneritetit publik privat ose në çdo mënyrë tjetër fonde me vlerën totale që tejkalon shumën prej 5 (pesë) milionë lekësh, përfshirë edhe si nënkontraktues të një kontrate/koncesioni publik.

5. Subjektet janë të detyruar të bëjnë publike dhe të sigurojnë akses të plotë e të pandërprerë të të tretëve në bazën e të dhënave, ku subjekti regjistron dhurimet, huat ose kreditë e përfituara nga ai dhe kandidatët e tij, për të gjitha vlerat e barabarta dhe më të larta se 50 mijë lekë.

PJESA VII

NDALIMI I SHPËRDORIMIT TË BURIMEVE PUBLIKE

Neni 72

Ndalimi i përdorimit të burimeve publike në mbështetje të alternativave të referendumit

1. Nga data kur caktohet referendum deri në ditën e zhvillimit të tij, ndalohet përdorimi i burimeve publike në mbështetje të njëres prej alternativave të çështjes së shtruar për referendum.

2. Dispozitat e Kodit Zgjedhor për ndalimin e përdorimit të burimeve publike në mbështetje të subjekteve zgjedhore zbatohen për aq sa është e mundur gjatë referendumit.

3. KQZ-ja nxjerr udhëzime të hollësishme për të përcaktuar përdorimin dhe shpërdorimin e burimeve publike, të cilat në çdo rast, duhet të zbatohen përgjatë kohëzgjatjes së përcaktuar në pikën 1 të këtij neni dhe duhet të përfshijnë edhe ndalimin mbi përdorimin e rrjeteve sociale.

PJESA VIII

KOMPETENCAT E KOMISIONIT QENDROR TË ZGJEDHJEVE

Neni 73

Monitorimi i fushatës për referendum

1. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ngre grupin e monitorimit të fushatës për referendum, i përbërë nga zyrtarë të administratës së KQZ.

2. Grupi i Monitorimit, monitoron ditë pas dite zhvillimin e fushatës dhe i referon KSHZ sjellje ose shpenzime të pazakonta të subjekteve të përfshira në fushatën për referendum.

3. Gjetjet e Grupit të Monitorimit i nënshtrohen vlerësimit përfundimtar nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, i cili vendos trajtimin e mëtejshëm si dhe vijimin ose jo të hulumtimit të rasteve.

Neni 74

Kompetencat e KQZ në raport me referendumet

1. KQZ përfaqësuar nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, përveç kompetencave dhe detyrimeve të parashikuara nga ky ligj, ushtron në kontekstin e

zhvillimit të referendumit edhe kompetenca dhe detyra të tjera që i burojnë nga Kodi Zgjedhor duke i përshatur ato me procesin e votimit për referendum.

2. KSHZ organizon zhvillimin dhe gjetjen e zgjidhjeve teknike të nevojshme për kryerjen e detyrave që dalin nga dispozitat ligjore në fuqi në ato raste kur KQZ nuk ka rregulluar me akte të posacme çështje të caktuara të procesit të Referendumit duke u orientuar për analigji nga zgjidhjet e gatshme në raste të zhvillimit të zgjedhjeve për Kuvendin ose për pushtetin vendor.

3. Për kryerjen e funksioneve Komisioni Qendror i Zgjedhjeve:

a) jep udhëzime me shkrim zyraryëve zgjedhorë në rast referendumi për sigurimin e uniformitetit të referendumit;

b) përgatit projektbuxhetin për përgatitjen dhe mbajtjen e referendumit Kushtetues dhe të përgjithshëm;

c) çështje të tjera sipas rregullimit në Kodin Zgjedhor.

Neni 75

E drejta për t'u ankuar në KQZ

1. Cdo vëzhgues i akredituar ose person i interesuar, ka të drejtë të ankohet për shkelje të kryera nga zyrtarë zgjedhorë në referendum, për shkelje të ligjit nga media si dhe për vendime të marra nga organet e administratës zgjedhore.

2. Afatet dhe procedura e shqyrtimit është e njëjtë me atë të parashikuar nga Kodi Zgjedhor për zgjedhje të tjera.

Neni 76

Organizimi i votimit elektronik ose nëpërmjet internetit

1. KQZ organizon votimin elektronik:

a) për cdo referendum vendor.

b) në të paktën 2 qarqe të ndryshme nga Qarku Tiranë për cdo referendum Kushtetues dhe

c) në të paktën 2 qarqe dhe 4 bashki të Qarkut Tiranë për cdo kategori referendum që zhvillohet ose përfshin edhe qarkun Tiranë.

2. Votimi nëpërmjet internetit, do të bëhet i mundur, kur Kodi Zgjedhor të ketë parashikuar dispozita për këtë formë votimi. Në atë rast, detyrimi për shtrirjen e votimit elektronik, zbatohet edhe për votimin nëpërmjet internetit.

PJESA IX

DITA E VOTIMIT

Neni 77

Koha e votimit

1. Votimi në ditën e referendumit hapet në orën 9 të mëngjesit dhe mbyllet në orën 8 pasdite.

2. Nëse votimi për referendum bëhet në të njëjtën ditë me votimin për zgjedhje, atëherë orari i votimit është i njëjtë me orarin e votimit të zgjedhjeve të organizuara sipas Kodit Zgjedhor.

Neni 78

Fleta e votimit

1. Nëse një projektligj paraqitet në referendum, në fletën e votimit vendoset:
 - a) titulli i projektligjit;
 - b) pyetja “Jeni pro apo kundër projektligjit?” dhe
 - c) hapësirat e shënuara me përgjigjet e mundshme [PRO] dhe [KUNDËR].
2. Nëse në referendum paraqitet një çështje, në fletën e votimit vendoset:
 - a) jeni pro apo kundër dhe vijon me formulimin e çështjes dhe
 - b) hapësirat e shënuara me përgjigjet e mundshme [PRO] dhe [KUNDËR].
3. Kur në të njëjtën datë zhvillohet më shumë se një referendum, fletët e votimit të secilit referendum janë me ngjyra të ndryshme.

Neni 79

Plotësimi i fletës së votimit

1. Votuesi duhet të tregojë përgjigjen e tij në fletën e votimit në hapësirën e shënuar [PRO] ose [KUNDËR].
2. Për votimin zbatohen të njëjtat dispozita të Kodit Zgjedhor sin ë raste të votimeve për zgjedhje të tjera.

PJESA X

SHPALLJA E REZULTATEVE TË REFERENDUMIT

Neni 80

Miratimi dhe shpallja e rezultateve të referendumit

1. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miraton rezultatet e referendumit pas ditës së referendumit, por jo para skadimit të afatit të paraqitjes së ankesave në KAS dhe Kolegjin Zgjedhor, ose para se të jenë marrë vendimet përfundimtare në lidhje me këto ankesa.

Neni 81

Shpallja dhe hyrja në fuqi e rezultatit të referendumit dhe pasojave mbi aktet ose çështjet e votuara me referendum

1. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i paraqet Presidentit të Republikës ligjin e miratuar me referendum si dhe vendimin përfundimtar për miratimin e rezultateve të referendumit në datën e shpalljes së rezultateve të referendumit. Presidenti i Republikës e shpall menjëherë Ligjin.

2. Një ligj që ndryshon Kushtetutën dhe që miratohet me referendum hyn në fuqi në datën e përcaktuar në të, por jo më herët se tre muaj nga shpallja e tij.

3. Një ligj i miratuar me referendum hyn në fuqi në datën e përcaktuar në të, por jo më herët se 15 ditë nga botimi në fletoren zyrtare.

4. Shfuqizimi i një ligji me referendum, hyn në fuqi menjëherë me shpalljen e rezultatit. Kuvendi, me kërkesë të arsyetuar të Këshillit të Ministrave, mund të vendosë shtyrjen e shfuqizimit të ligjit ose të pjesës së shfuqizuar të tij, por jo për më shumë se 60 ditë.

5. Rezultati i çështjeve të votuara në referendum, shpallet nga KQZ dhe publikohet në Fletoren Zyrtare. Rezultati i votimin për një çështje të paraqitur në referendum hyn në fuqi në datën në të cilën shpallen rezultatet e referendumit

Neni 82

Ruajtja e fletëve të votimit dhe dokumenteve të votimit të referendumit

1. Fletët e votimit ruhen për një muaj që nga dita e referendumit. Pas skadimit të mandatit të lartpërmendur, por jo më herët se miratimi i vendimit përfundimtar në lidhje me çdo ankesë të paraqitur, KSHZ organizon shkatërrimin e fletëve të votimit dhe e dokumenton atë.

2. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ruan votat elektronike për një muaj nga dita e referendumit. Pas skadimit të mandatit të lartpërmendur, por jo më herët se miratimi i vendimeve përfundimtare në lidhje me ankesat e paraqitura, KQZ shkatërron votat elektronike, të dhënat personale të zgjedhësve që gjenden në sistemin elektronik të votimit dhe çelësin për hapjen e votave elektronike.

3. Të dhënat e rezultateve të votimit dhe listat e votuesve që kanë votuar për një referendum kushtetues dhe të përgjithshëm ruhen përgjithmonë në Arkivin e Shtetit.

PJESA XI SANKSIONE

Neni 83

Sanksionet administrative për personat e ngarkuar me detyra për administrimin e procesit të referendumit

1. Shkelja e dispozitave të këtij Ligji nga anëtarët e komisioneve të zgjedhjeve ose nga persona të ngarkuar me detyra, sipas këtij Kodi, kur nuk përbën vepër penale, dënohet me gjobë nga 4.000 deri në 10.000 lekë.

2. Shkelja e rregullave të përcaktuara nga ky Ligj nga sekretari i KZAZ-së ose KQV-së, dënohet me gjobë nga 30 000 deri në 60 000 lekë.

3. Shkeljet e tjera të dispozitave të këtij Ligji që nuk janë listuar në këtë nen, kur ato nuk përbëjnë vepër penale, dënohen me gjobë nga 2.000 deri në 30.000 lekë.

Neni 84

Sanksionet për subjektet e përfshira në fushatën për referendum

1. Heqja e akreditimit për shkak të veprimeve në kundërshtim me dispozita e këtij ligji, shoqërohet me gjobë nga 10.000 deri në 20.000 lekë.

2. Afishimi i materialeve propagandistike në vende të tjera nga ato të parashikuara nga organet e ngarkuara nga ky ligj për përcaktimin e vendeve të lejuara për afishim, dënohet me gjobë nga 5.000 deri në 10.000 lekë.

3. Shkeljet që lidhen me shpërdorimin e burimeve publike në periudhën e ndaluar nga dispozita e këtij Ligji, dënohen me gjobë nga 100.000 lekë deri në 500.000 lekë.

4. Shkeljet e konstatuara ndëshkohen me gjobë në masën e përcaktuar në këtë Ligj, pavarësisht marrjes së masave të mëvonshme të korigjimit të shkeljes nga personi përgjegjës.

Neni 85

Sanksione për shkak të thyerjes së heshtjes zgjedhore

1. Thyerja e heshtjes zgjedhore nga shetas ose subjekte të përfshira në fushatën për referendum, dënohet me gjobë nga 100.000 deri në 500.000 lekë.

2. Thyerja e heshtjes zgjedhore nga botuesi ose operatori radioteleviziv dënohet me gjobë nga KQZ-ja nga 1.000.000 deri në 1.500.000 lekë Për masën e shkeljes, vlerësohet masa e përhapjes së sinjalit të medias ose shtrirja në territorin e Republikës të botuesit, që ka vepruar në kundërshtim e dispozita e këtij Ligji.

Neni 86

Sanksione për median

1. Shkelja e dispozitave të këtij ligji në rast për pranimin dhe transmetimin të reklamave formulimin e reklamave që nuk respektojnë kohëzgjatjen dhe nuk sigurojnë barazinë mes palëve të shprehura “PRO” dhe “KUNDËR” referendumit, dënohet me gjobë nga 500.000 deri në 3.000.000 lekë. Për masën e shkeljes, vlerësohet masa e përhapjes së sinjalit të medias që ka vepruar në kundërshtim e dispozita e këtij Ligji.

2. Shkeljet lidhur me respektimin e dispozitave të këtij ligji për zhvillimit të fushatës në RTSH, organizimin e debateve dhe bisedave televizive, dënohet me gjobë nga 500.000 deri në 1.000.000 lekë. Për masën e shkeljes vlerësohet minutazhi i përdorur në kundërshtim me dispozita e parashikuara nga ky ligj që garantojnë barazinë me palëve të shprehura “PRO” dhe “KUNDËR” referendumit.

3. Organizimi dhe publikimi i sondazheve në periudhën e ndaluar nga dispozita e këtij Ligji, dënohet me gjobë nga 2.000.000 deri në 3.000.000 lekë. Për masën e shkeljes vlerësohet koha e përdorur për publikimin e sondazhit në raport me shikueshmërinë.

Neni 87

Ekzekutimi i sanksioneve administrative

1. Sanksionet administrative të parashikuara në këtë KRE vendosen nga KQZ, përbëjnë titull ekzekutiv dhe ekzekutohet sipas procedurave të parashikuara në nenin 510 të Kodit të Procedurës Civile.

PJESA XII
DISPOZITA TRANSITORE DHE TË FUNDIT

Neni 88

Dispozita transitoare

1. Në rast procedurash në nisura për një referendum, përpara hyrjes në fuqi të këtij ligji, pjesa e zhvilluar deri ne ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, njihet nëse nuk vjen në kundërshtim me këtë ligj.

Neni 89

Shfuqizime

1. Me hyrjen në fuqi të këtij Ligji, pjesa e nëntë “Referendumet” e ligjit nr. 9087, datë 19.6.2003 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, si dhe çdo pjesë e dispozitave të tij që ka lidhje me të, shfuqizohen.

Neni 90

Hyrja në fuqi

Ky ligj hyn në fuqi në datë ____